

1502137-41.2021.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonia Brasilina de Paula Farah

Comarca: Poá

Foro: Foro de Poá

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/05/2022

... trazia consigo para fins de tráfico; 13,4g de maconha, divididos em 06 invólucros; 0,7g de crack, divididos em 06 microtubos; 3,92g de cocaína divididos em 04 invólucros; e também, tinha em depósito para fins de tráfico; 55,3g de maconha divididos em 50 invólucros; 21,63g de cocaína, divididos em 25 invólucros e 5,5g de crack, separados em 50 microtubos, sem autorização ou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Poá

Foro de Poá

2ª Vara Criminal

Avenida Nove de Julho, Poá-SP - cep 08550-100

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502137-41.2021.8.26.0616 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502137-41.2021.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2266892/2021 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 20565775 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 5114/21/304 -

DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA, 2266892 - DEL.POL.ITAQUAQUECETUBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JHONATAN HENRIQUE MARTINS DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Antonia Brasilina de Paula Farah

Vistos.

JHONATAN HENRIQUE MARTINS DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque, nas circunstâncias de tempo e local descritas na denúncia, trazia consigo para fins de tráfico; 13,4g de maconha, divididos em 06 invólucros; 0,7g de crack, divididos em 06 microtubos; 3,92g de cocaína divididos em 04 invólucros; e também, tinha em depósito para fins de tráfico; 55,3g de maconha divididos em 50 invólucros; 21,63g de cocaína, divididos em 25 invólucros e 5,5g de crack, separados em 50 microtubos, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. O réu foi notificado (fls. 72/73) e apresentou defesa prévia (fls. 76/79). A denúncia foi recebida (fls. 92/93) e o réu foi pessoalmente citado (fls. 131/132).

Durante a instrução criminal, o réu foi interrogado, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes e, ao final, o réu foi reinquirido (fls. 137/138 - audiência virtual). Na fase de debates, o Ministério Público requer a procedência da ação, porque provadas a materialidade e autoria do delito, e solicita o perdimento do valor apreendido em favor da FUNPEN, bem como a destruição das drogas apreendidas (audiência virtual). A Defesa pugna pela absolvição, por falta de provas e, subsidiariamente, requer a desclassificação do crime para que seja constatado o delito do artigo 28 da Lei 11.343/2006, ou em caso de condenação, que a pena seja aplicada no mínimo legal e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (audiência virtual).

É o relatório.

DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 03), boletim de ocorrência (fls. 04/07), auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), laudo de constatação (fls. 26/31), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 82/85), bem como pela prova oral amealhada.

A autoria é certa.

JHONATAN HENRIQUE negou a prática do crime. Contou que é usuário de drogas e foi ao local adquirir maconha, porém ao chegar na região não visualizou nenhum traficante, mas sim dois policiais e, foi abordado por eles. Admitiu que possuía uma porção de maconha, que comprou no local, e a quantia de R\$ 75,00, proveniente do bolsa família, entretanto os policiais exigiram que ele confessasse ser dono de outros entorpecentes. Alegou que conhecia a testemunha Felipe, pois moram próximos, além de já terem discutido em uma festa, na qual a testemunha afirmou que; "uma hora ia pegar e me atrasar de qualquer jeito", em relação a testemunha Rodrigo disse que é comparsa de Felipe e ambos frequentam festas juntos. Ao final, declarou que já estava sentado no banco no momento que os milicianos chegaram e que não viu os policiais encontrarem sacolas com substâncias ilícitas (audiência virtual).

A testemunha Rodrigo declarou que estava em patrulhamento de rotina e visualizou o réu mexer em uma sacola, que ao notar a presença da viatura tentou se evadir, todavia, foi abordado e, em revista pessoal, foi encontrada a quantia de R\$ 75,00 e uma sacola enrolada em seu bolso com entorpecentes condicionados para a venda, inclusive na sacola que ele mexia anteriormente, continha mais substâncias ilícitas. Negou que conhecia o acusado, e acredita que seu companheiro de farda também não o conhecia (audiência virtual).

No mesmo sentido, o depoimento da testemunha Felipe. O miliciano acrescentou que o réu negou a prática do delito e informou que foi ao local para comprar entorpecentes. Por fim, disse que já morou na cidade de Poá, durante sua infância, mas atualmente mora em outra cidade e não conhecia o denunciado (audiência virtual).

Após ouvir as declarações prestadas pelas testemunhas, JHONATAN HENRIQUE manteve a versão anteriormente ofertada (audiência virtual).

As provas são cabais e irrefutáveis em desfavor do denunciado.

O auto de exibição e apreensão e o laudo de exame químico-toxicológico comprovam que foram apreendidas na posse do réu 13,4g de maconha, divididos em 06 invólucros; 0,7g de crack, divididos em 06 microtubos; 3,92g de cocaína divididos em 04 invólucros; e também, tinha em depósito para fins de tráfico; 55,3g de maconha divididos em 50 invólucros; 21,63g de cocaína, divididos em 25 invólucros e 5,5g de crack, separados em 50 microtubos,, além da quantia de R\$ 75,00 (setenta e cinco reais) (fls. 13/14 e 82/85).

Consta dos autos, que os policiais militares em patrulhamento de rotina, visualizaram o réu mexendo em uma sacola que havia entorpecentes no seu interior, e com o acusado encontraram mais substâncias ilícitas.

JHONATAN HENRIQUE em solo policial afirmou que estava no local dos fatos para comprar entorpecentes, e que após adquirir um pino de cocaína foi abordado pelos milicianos, mas o traficante empreendeu fuga.

Todavia, em juízo, o réu informou inicialmente que ao chegar ao local já percebeu a presença de 02 milicianos, e não havia nenhum traficante, contudo, ele possuía uma

porção de maconha que havia adquirido na região. Ao final, declarou que estava sentado no momento que os policiais chegaram ao local.

Anoto que, é destoante a versão do réu, a princípio alegou que comprou cocaína com o traficante, após, que não havia traficantes no local, mas, mesmo assim, foi abordado com uma porção de maconha que adquiriu na região. E, ainda afirmou que os milicianos estavam na área antes do acusado chegar, e em outra narrativa, alegou que estava sentado quando os milicianos chegaram.

É evidente a contrariedade de JHONATAN HENRIQUE, que se perde na própria mentira. E se não bastasse, em audiência ainda tentou imputar a testemunha falsa crime de abuso de autoridade, sob o argumento de que o policial o incriminou falsamente, motivado por uma desavença anterior. Porém, as testemunhas afirmaram que sequer conheciam o réu.

Ademais, o denunciado não trouxe aos autos nenhum indício que comprovasse a acusação feita, restando sua versão isolada.

As palavras dos milicianos são coerentes e não há nos autos qualquer indício de que tenham agido de forma abusiva ou para consciente e injusto prejuízo do acusado, que sequer conheciam. Assim, não há qualquer dado que infirme seus depoimentos, os milicianos agiram de forma correta, conforme pode ser verificado nos procedimentos realizados na fase de inquérito. No mais, os relatos dos policiais são uníssomos e não foi comprovado que tenham motivos para incriminá-lo gratuitamente.

A jurisprudência já se manifestou sobre o tema: TJSP: "PROVA - Testemunha - Policiais - Inexistência nos autos de um único indício de que mentiram ou fraudaram a diligência com o intuito deliberado de prejudicar o acusado - Reconhecimento de presunção de idoneidade, competindo à defesa a prova, ainda que indiciária, do abuso ou vício na conduta dos agentes da lei - Hipótese de que não foi produzida - Recurso parcialmente provido..." (TJSP - Ap. Criminal nº 1.104.091-3/5 - Sorocaba - 5ª Câmara Criminal - Relator Pinheiro Franco - J. 20.09.2007 - v.u). Voto nº 9.739. Desta maneira, pelas circunstâncias do flagrante delito, depoimentos seguros das testemunhas, quantidade de droga encontrada com o denunciado, forma como foi embalada (apta à venda), a certeza é absoluta da destinação do entorpecente ao tráfico.

Passo a dosar a pena.

O cálculo da pena há de ser feito segundo o critério trifásico estabelecido no artigo 68 do Código Penal.

A princípio, fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Devido à prova de que o acusado faz jus à benesse prevista no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, reduzo a pena em 1/6 e fixo-a, em definitivo, em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias multa. Ressalto que a diminuição não se deu no máximo, pois ficou demonstrado que o acusado comercializava quantidade expressiva e variedade de drogas, dentre elas o crack, entorpecente que possui alto poder de dependência física e psíquica, sendo extremamente nocivo à saúde. Ademais, tentou o réu invalidar os depoimentos das testemunhas, ao alegar que foi incriminado injustamente, motivado por uma desavença anterior, demonstrando não ter freios e ser capaz de inventar qualquer história na tentativa de acobertar seu crime.

Não há outras circunstâncias a serem consideradas, assim, torno a pena definitiva neste patamar.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move em face do réu e CONDENO JHONATAN HENRIQUE MARTINS DA SILVA à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, o dia, por ter praticado o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Necessária a manutenção da custódia preventiva do réu, pois está envolvido com este comércio ilícito. É cediço que o tráfico ilícito de entorpecentes vem sendo cada vez mais repugnado pela sociedade, a qual está atemorizada com a avassaladora onda de violência que assola o país e que tem nas drogas sua mola propulsora. Não bastasse, tal crime é equiparado aos hediondos, sendo, a princípio, insuscetível de

liberdade provisória, conforme preconiza o artigo 44, caput, da Lei 11.343/06. Assim, em face da gravidade do delito, que abala sobremaneira o conceito de ordem pública, faz-se necessária a permanência da prisão do acusado e a não substituição da pena carcerária por restritivas de direitos.

Sendo assim, o regime será o inicialmente fechado.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra recolhido.

Declaro o perdimento da quantia apreendida em poder da acusada em favor da União, mais especificamente, em benefício da FUNAD, acrescida de juros e correção monetária, conforme preceitua o art. 63, da Lei de Drogas. Anoto que o referido valor foi encontrado na posse do acusado no momento da abordagem, a concluir que é produto do tráfico de drogas.

Autorizo a incineração dos entorpecentes, por serem instrumentos do crime e pela ausência de interesse processual, devendo ser preservada quantidade mínima em depósito para eventual contraprova. Após o trânsito em julgado, fica autorizada a destruição do material depositado como contraprova, nos termos do art. 72 da Lei de nº 11.343/2006.

Deixo de condenar o acusado no pagamento das custas processuais, uma vez que foi defendido por advogada dativa, o que demonstra não possuir condições de suportá-las.

P.I.C.

Poá, 06 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA